

1501805-83.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... certeza que o réu era quem havia realizado os furtos. Não há dúvidas que José estava realizando o furto. No momento da abordagem, o réu estava acompanhado de um ajudante. Não houve flagrante, pois na data dos fatos o acusado não praticou o furto; ainda estava se deslocando até o local. A perícia comprovou que o trator do acusado foi utilizado nos furtos. Não sabe quantas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501805-83.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501805-83.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2249758/2021 - DEL.POL.SABINO, 14613541 - DEL.POL.SABINO, 2249758 - DEL.POL.SABINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Renato Scapin Ravagnani

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JOSÉ RENATO SCARPIN RAVAGNANI, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo no artigo 155, §4º, inciso II (destreza), por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, porque, em data e horário incertos, até o dia 30 de agosto de 2021, por volta das 9h, na Fazenda Nova Fátima, Córrego Rico, arrendada para a Usina Lins (Lins Agro Industrial), Município de Sabino, Comarca de Lins, em continuidade delitiva (várias vezes) e agindo mediante destreza, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 0,89 hectares de cana-de-açúcar plantada, avaliada em R\$8.000,00 (oito mil reais), pertencente à empresa Lins Agro Industrial, conhecida como Usina Lins (fls.74/75).

A denúncia foi recebida (fl. 78).

Resposta à acusação (fls. 80/81).

Lins Agroindustrial S/A requereu sua habilitação nos autos como assistente de acusação (fl. 85); pedido deferido (fl. 98).

A decisão de fl. 101 afastou a absolvição sumária do réu e designou audiência de

instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidos o representante da vítima, testemunhas de acusação e de defesa, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em memoriais, pediu a procedência da ação penal, condenando o réu como incurso no art. 155, §4º, II, na forma do art. 71, caput, do CP (fls. 147/155).

A Defesa pediu a abertura de processo para apuração de falso testemunho da testemunha Alex Sandro Gobete. Pleiteou a absolvição do réu, por ausência de provas (fls. 181/191).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime tipificado no artigos 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, o réu, previamente intencionado em praticar crime de furto, no mês de agosto de 2021, horas incertas, agindo com destreza, deslocou-se, na condução do trator Massey Ferguson, com carreta tipo vagão e máquina ensiladeira (própria para o corte de cana) até a Fazenda Nova Fátima, que se encontra arrendada para a Usina Lins. Chegando no local, com o uso do trator e com destreza, conseguiu subtrair cerca de 0,89 hectares de cana-de-açúcar que estava plantada na Fazenda Nova Fátima. Em seguida, fugiu do local sem que ninguém percebesse. Isso aconteceu por diversas vezes, no mês de agosto de 2021.

No dia 30 de agosto de 2021, por volta das 09h00, o denunciado foi identificado, em atitude suspeita, por funcionário da Usina Lins, conduzindo o trator em direção à fazenda supracitada, quando tais funcionários acionaram a polícia. O denunciado, na ocasião, foi abordado pelos policiais.

Durante a investigação, foi realizada perícia no trator, que constatou resquícios de cana-de-açúcar. Também foi constatado que o pneu do trator do denunciado era compatível com as marcas deixadas pelo veículo que subtraiu a cana-de-açúcar da Fazenda arrendada para a Usina Lins. Na Delegacia, o denunciado negou os fatos, mas confirmou que colheu a cana-de-açúcar no local dos fatos por acreditar que a Fazenda era de propriedade de seu primo.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo laudo pericial (fls. 29/37), auto de avaliação (fl. 41) e relatório final (fls. 47/50).

No entanto, não ficou comprovada a autoria do crime imputado ao réu.

Alessandro dos Santos Lopes, representante da vítima, em solo policial, relatou que exerce a função e líder de patrimônio da "Usina Lins". Antes da data dos fatos recebeu denúncias informando que José estaria furtando cana-de-açúcar de uma área de plantio da Usina. Na véspera dos fatos, visualizou duas pessoas com um trator furtando cana-de-açúcar. Estava sozinho, então não realizou a abordagem. Registrou a ocorrência. Deslocou-se juntamente com Alex até a área furtada. Visualizaram os mesmos indivíduos com o trator. Acredita que eles só não realizaram outro furto, pois notaram sua presença e a de Alex. Foi até a delegacia e retornou no local com o delegado. Os indivíduos foram abordados. José confessou para o delegado que havia subtraído cana-de-açúcar um dia antes. O réu telefonou para a esposa e disse algo do tipo "fui descoberto, como irei alimentar o gado". A área furtada foi de exatamente 0,89 hectares. O acusado inicialmente alegou que iria buscar cana na propriedade de um primo, Neto Ravagnani, vizinho do local (fls. 20). Em juízo, disse que foram informados por populares sobre o furto. Deslocou-se até o local. Visualizou o réu, em companhia de outro indivíduo, colhendo cana na véspera dos fatos. Realizou o boletim de ocorrência. Na data seguinte novamente se deparou com os indivíduos. José parou o trator ao ver que se tratava de um veículo da usina. Foi até a delegacia e retornou com o delegado. Abordaram o réu. O acusado confessou que estava colhendo a cana, porém alegou que havia ganhado o produto de um primo. Nessa ocasião estavam José e mais um indivíduo. Os populares informaram uma semana antes dos fatos as características do veículo e dos autores do furto; afirmaram que a carreta passava carregada de cana de propriedade da usina. A usina teve um prejuízo de aproximadamente R\$8.000,00. As denúncias sobre a retirada de cana estavam sendo feitas há uma semana. Em outra oportunidade, abordou um indivíduo, em outra fazenda, também furtando produtos e foi tratado com agressividade; nessa

oportunidade, não era o réu e o veículo usado era uma camioneta. Na época de seca muitas pessoas realizam subtrações de cana da usina. Na primeira oportunidade em que viu a carreta do réu saindo da propriedade, ela estava carregada. A área de plantação de cana é dividida por cercas. Conhece a propriedade de Neto, sendo que ele é um dos fornecedores da Usina. Durante a perícia, visualizou-se que havia corte de cana na propriedade de Neto. O corte foi feito na propriedade de Neto, mas a cana era da usina, pois esta comprava a cana do fornecedor. No local referido da propriedade de Neto, foi ele quem plantou e cultivou a cana, e não a usina. A Usina paga para os fornecedores pelo peso da cana, não por metragem. A área onde a colheita foi realizada é vizinha da área em que a cana foi plantada por Neto, e são divididas por uma cerca em que há um ponto aberto. Afirmou que havia cana cortada tanto na área da usina (cana verde), quanto na área de Neto (cana velha). No momento em que chegou com a polícia e abordaram o réu, a carreta do réu estava vazia (mídia digital).

A testemunha de acusação Alex Sandro Gobete, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 38. Em juízo, relatou que receberam denúncias de furtos de cana pertencente a "Usina Lins". Estava em companhia de Alessandro. Visualizaram o trator descrito nas denúncias. Registraram a ocorrência. Retornaram no local juntamente com os policiais. José confessou que havia colhido cana em outras oportunidades e que estaria se deslocando novamente ao local. O réu alegou que agiu de tal forma pois estavam em época de seca e precisava alimentar os gados. As denúncias foram realizadas por populares. Para a testemunha não foram passadas características das pessoas que estariam realizando o furto. As denúncias estavam ocorrendo há alguns dias. Presenciou o réu indo para o local. O réu confessou que estava indo para o local retirar cana. Não viu o réu no dia anterior; foi ao local apenas no dia em que foi feito o boletim de ocorrência. A confissão feita pelo réu ao delegado foi espontânea; ouviu a confissão. Viu o acusado indo para o local do furto; o acusado estava a aproximadamente 2 km do local. Nada sabe sobre a propriedade de Neto. O local era dividido por cerca. Uma das áreas subtraídas era próxima de um moinho; nessa área foi colhido cana (mídia digital).

A testemunha de acusação Andre Ricardo Hauy, delegado de polícia, em juízo, disse que foram informados pelos agentes de segurança da Usina Lins sobre os furtos de cana em uma propriedade arrendada. Na data dos fatos, o representante da vítima informou que viu o réu se deslocando até o local, sendo que ele já havia subtraído uma carreta de cana daquele local no dia anterior. O réu aparentava ter percebido a movimentação da polícia e permaneceu parado. Realizou a abordagem. Os equipamentos e o local foram periciados. A perícia concluiu que os pneus da carreta eram compatíveis com as marcas do local. Durante a abordagem, José telefonou para a esposa e disse "chama o advogado, me descobriram", como se estivesse confessando o crime. Posteriormente, em companhia do advogado, ele alegou que iria colher cana em uma propriedade do primo. Teve contato com os funcionários da usina Alessandro e Alex; eles tinham certeza que o réu era quem havia realizado os furtos. Não há dúvidas que José estava realizando o furto. No momento da abordagem, o réu estava acompanhado de um ajudante. Não houve flagrante, pois na data dos fatos o acusado não praticou o furto; ainda estava se deslocando até o local. A perícia comprovou que o trator do acusado foi utilizado nos furtos. Não sabe quantas carretas seriam necessárias para o transporte de 0,89 hectares. O laudo pericial demonstrou que a cana colhida era de propriedade da Usina. Os funcionários da usina deram certeza de que era o trator do réu, com a respectiva carreta, que tinha estado no dia anterior na propriedade e subtraído cana. Foi informado pelo advogado do acusado que a área colhida era de propriedade de Neto, primo do autor dos fatos. Os locais são vizinhos. Não sabe se são divididos por cerca (mídia digital).

A testemunha de acusação Rodrigo Piveto, policial civil, em juízo, relatou que dois funcionários da Usina Lins disseram que o trator do acusado estava próximo do local dos fatos. Informaram também que já haviam visto o acusado furtando cana em outras oportunidades. Deslocaram-se até o local. Localizaram o veículo parado. O indivíduo negou os fatos e disse que estava colhendo cana da propriedade de um primo. Posteriormente, ele se exaltou e praticamente admitiu o delito. José alegou que só agiu de tal forma, pois estavam em seca e possuía gado para alimentar. Não se

recorda do réu ter telefonado para algum familiar. O representante da vítima disse ter presenciado a subtração em outras oportunidades. O funcionário que estava com o réu, ao que parece, é incapaz. Não sabe se a área da usina faz fronteira com a propriedade do primo do autor. Não presenciou qualquer crime. A carreta estava vazia. Não sabe se a área é de Neto (mídia digital).

O informante Luiz Ravagnani Neto, em juízo, disse que fornece cana para a Usina. A propriedade da área mencionada era de sua família, mas foi vendida. No entanto, até hoje arrenda aquela área e cultivam cana-de-açúcar para entregar na usina. Planta a cana e somente recebe pelo produto que é entregue para a Usina. Deu cana sua para José, tendo em vista que ele estava sem alimento para os gados. O produto era velho; era uma cana de sétimo corte. Autorizou o corte. Escuta dizer que outras pessoas pegam cana no local. Nunca teve cana sua furtada. Sua propriedade faz fronteira com outras áreas arrendadas pela usina e não possui cerca, apenas "carreador" (mídia digital).

O informante Luís Roberto Cintra, em juízo, alegou não conhecer o local alvo do furto. Conhece o réu há mais de dez anos. Nunca soube de qualquer delito praticado pelo indivíduo. Ele é honesto. O primo do acusado forneceu cana pra ele (mídia digital).

O réu José Renato Scapin Ravagnani, em solo policial, negou o delito. Colheu a cana em posse de seu trator na data anterior, porém acreditava que era de propriedade de seu primo. Havia ganhado o produto dele. Está ciente de que colheu um vagão da cana de açúcar da propriedade da vítima, mas acreditava que era de seu primo. Não agiu de má-fé, nem tinha a intenção de cometer o furto. Está disposto a pagar pelo prejuízo. Soube que a Usina apresentou um valor de área maior de produto colhido. Não colheu toda aquela quantidade. Calcula que tenha realizado a colheita de três toneladas do produto (fls. 42). Em juízo, disse que nunca foi condenado criminalmente. Cortava cana na propriedade de seu primo, que foi cedida a ele. Deslocava-se até o local durante o dia. Neto havia lhe dado cana. A propriedade era próxima ao moinho. Não sabia o limite correto do local. Neto não informou se a cana era velha. Recolheu apenas um vagão de cana. Nesse dia, viu o carro da usina passando por ele. Estrava tranquilo, pois estava indo cortar uma cana que havia sido cedida a ele. Conhece a região. Há muita cana plantada naquela área. Não havia cerca, apenas carreador. Não tinha intenção de subtrair cana da Usina. Quando foi abordado, estava com o trator e os equipamentos descritos na denúncia. Estava acompanhado de um rapaz. Estranhou quando foi abordado e contatou seu advogado e sua esposa. Em momento algum disse "me pegaram" ou "me dei mal". Estava a aproximadamente 3km do local. Deslocava-se até a propriedade de seu primo. Não adentrou em qualquer outra propriedade. Era comum furto de cana-de-açúcar no local. Seu primo já havia lhe cedido cana em outras ocasiões; nunca havia dado problema. Não possui qualquer inimizade. Realizou duas ligações na data dos fatos. Acredita que tenha contatado primeiramente sua esposa. Já teve problemas com a justiça em relação a uma arma de fogo. Mora a aproximadamente 10km do local. Não tem cana da usina mais próximo que isso da sua casa. Sua carreta estava vazia. No dia anterior, quando estava com a carreta cheia, ninguém o parou para saber de onde era a cana. Sentiu-se humilhado (mídia digital).

O conjunto probatório é frágil e não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do delito.

O réu afirmou, em solo policial e em juízo, que havia cortado cana no dia anterior ao que foi abordado para dar ao seu gado. Contudo, disse que cortou cana-de-açúcar pertencente ao seu primo Luiz Ravagnani Neto, que havia lhe cedido o produto.

Alegou que não cortou cana pertencente à Usina Lins.

A versão dos fatos apresentada pelo réu é crível e as provas produzidas pela acusação não convencem do contrário. Vejamos.

A testemunha de acusação Alessandro dos Santos Lopes disse que no dia anterior à abordagem do réu pelos policiais, viu o réu saindo da Fazenda Nova Fátima com a carreta carregada. No dia seguinte, quando fez o Boletim de Ocorrência e a polícia abordou o acusado, a carreta estava vazia. Relatou que nessa ocasião o acusado confessou que estava colhendo a cana, mas alegou que havia ganhado o produto de um primo.

Embora o representante da vítima tenha afirmado que populares informaram que estavam ocorrendo furtos de cana de propriedade da Usina Lins, não ficou comprovado que esses furtos tenham sido realizados pelo ora réu. Aliás, o próprio representante relatou que viu o réu saindo do local com a carreta cheia apenas na véspera da abordagem policial. Também não ficou comprovado que a cana-de-açúcar existente na carreta do réu naquela ocasião era, de fato, pertencente à Usina Lins ou ao primo do réu. O representante da vítima disse em juízo que o local de onde foi subtraída a cana-de-açúcar pertencente à Usina e o local onde estava plantada a cana pertencente a Luiz Ravagnani Neto e cedida ao réu, são áreas vizinhas. Disse, ainda, que também havia corte de cana na área pertencente Luiz Ravagnani Neto. Portanto, não se pode afirmar, sem dúvidas, que a cana colhida pelo réu na véspera da abordagem era a que pertencia à Usina.

Tampouco se pode concluir que os diversos furtos relatados por populares tenham sido praticados pelo ora réu. Como já mencionado, o réu foi visto pelo Sr. Alessandro dos Santos Lopes uma única vez com a carreta carregada. Ademais, o representante da vítima disse em juízo que na época de seca muitas pessoas realizam subtrações de cana da usina.

A testemunha de acusação Andre Ricardo Hauy, delegado de polícia, disse que os funcionários da Usina estavam certos de que o réu era o autor dos furtos. Além disso, ressaltou que a perícia constatou marcas no local do furto compatíveis com os pneus da carreta usada pelo réu. Também destacou que ficou convencido de que o réu havia cometido o delito pela forma como falou ao telefone na data da abordagem, como que confessando a prática do furto.

Nesse ponto, cabe observar que a área em que houve o furto de cana, e a área em que estava plantada a cana de Luiz Ravagnani Neto cedida ao réu, são vizinhas. O réu afirmou que esteve no local no dia anterior à abordagem, cortando cana-de-açúcar cedida por seu primo. Portanto, não é de se estranhar que houvesse marcas no solo compatíveis com os pneus de sua carreta, sem que isso signifique que foi ele o autor do furto.

Também não é possível comprovar a autoria do delito com base em palavras ditas pelo réu ao telefone, em momento posterior abordagem policial, sem saber com quem o acusado estava falando e em que contexto da conversa foram ditas. Frases ditas pelo réu a um terceiro, através de telefone e que "possam indicar uma confissão" são elementos frágeis para embasar um decreto condenatório, sobretudo quando o réu nega a prática do delito.

Por fim, ainda que se considere que alguma quantidade de cana-de-açúcar pertencente à vítima tenha sido cortada pelo réu, insta salientar que não houve comprovação de que o agente tenha agido com dolo.

Com já dito, é fato incontroverso que a área da usina de onde foi subtraída a cana e a área em que estava plantada a cana pertencente a Luiz Ravagnani Neto são vizinhas. O réu afirmou que não há cerca de divisa entre as áreas e que a todo tempo tinha certeza de que estava cortando a cana que seu primo havia lhe cedido. O informante Luiz Ravagnani Neto também relatou que não há cerca de divisa, apenas carregadores, tendo em vista que só há cana plantada. Alessandro dos Santos Lopes, representante da vítima, embora tenha afirmado que há cerca dividindo as propriedades, disse também que existe um ponto aberto entre as duas áreas. Desse modo, não ficou demonstrado que o réu tenha agido com a intenção de subtrair a cana-de-açúcar pertencente à vítima e que, assim, tivesse conhecimento da ilicitude do fato.

Portanto, o conjunto probatório amealhado aos autos não conduz a um juízo de certeza quanto à autoria do delito e ao dolo do réu, sendo de rigor a absolvição. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu JOSÉ RENATO SCARPIN RAVAGNANI da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II (destreza), por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, realizadas as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Por ora, não vislumbro materialidade do crime de falso testemunho praticado pela testemunha Alex. Se o caso, a abertura de inquérito pode ser requerida pela própria Defesa constituída do Sr. José Renato, ou pelo Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA